

Suprema Corte:

—I—

A fs. 197/199, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) confirmó la sentencia de la instancia anterior, en cuanto hizo lugar a la acción de amparo que promovió la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (en adelante INSSJP) y, en consecuencia, ordenó a este último entregar a la actora la información solicitada por ella relativa al presupuesto en concepto de publicidad oficial de dicho organismo para el año 2009, a la inversión publicitaria de dicha institución correspondiente a los meses de mayo y junio del mismo año, el tipo de campaña al cual corresponde la pauta asignada en cada caso y la indicación sobre la agencia de publicidad o intermediario a través del cual se procedió a contratar espacios en los medios.

Para resolver del modo indicado, el tribunal apelado consideró que, si bien con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia el INSSJP presentó documentación alegando el cumplimiento de aquélla, la cuestión no devino abstracta en tanto el demandado omitió acompañar la totalidad de la información solicitada y manifestó su voluntad de continuar con el recurso interpuesto contra dicha resolución.

Agregó que el amparo resulta la vía idónea para el tratamiento de la pretensión, “ya que la información es útil cuando es oportuna” (v. fs. 198).

Sostuvo que la denegación al acceso de la información por parte de la demanda fue manifiestamente arbitraria, en tanto la publicidad de sus actos constituye uno de los pilares de todo gobierno republicano.

Indicó que sin desconocer la naturaleza de ente no estatal del INSSJP, y que sus decisiones no revisten el carácter de actos administrativos, es indudable el carácter público de los intereses que gestiona el Instituto, razón que determinó su creación como persona de derecho público así como la injerencia estatal en su gobierno, control y eventual financiación.

Señaló que la información solicitada por la actora es tan pública como los intereses que gestiona el ente demandado y agregó que si bien el INSSJP no se encuentra expresamente incluido en el ámbito de aplicación del decreto 1172/03,

dicha norma le resulta aplicable supletoriamente hasta tanto el Instituto reglamente el derecho de acceso a la información pública.

– II –

Contra dicho pronunciamiento, el INSSJP dedujo el recurso extraordinario de fs. 204/225, que fue concedido por la cámara en orden a la cuestión federal involucrada en la causa y rechazado en lo atinente a las causales de arbitrariedad y gravedad institucional, sin que dedujera la correspondiente queja (v. fs. 263).

Sostiene que las condiciones de admisibilidad del amparo no se encuentran reunidas, pues la ley 16.986 requiere para la procedencia o admisión de la vía mencionada que el acto lesione o restrinja con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, por lo tanto, al resultar controvertida la aplicación al caso del decreto 1172/03 no es válido concluir que la negativa a brindar la información solicitada resulte un acto arbitrario o manifiestamente ilegal.

Indica que el amparo constituye una vía excepcional que no comporta solución a todos los problemas que pueden suscitarse.

Afirma que el art. 1º de la ley 19.032 crea al Instituto como una persona de derecho público no estatal ajeno a la administración pública centralizada y descentralizada, con individualidad financiera y administrativa, por lo tanto no se encuentra comprendido en los supuestos del decreto 1172/03.

Arguye que el pronunciamiento de la alzada resulta contradictorio y carente de sustento legal, pues, por un lado, considera una arbitrariedad manifiesta la denegación del Instituto de brindar la información requerida en los términos del decreto 1172/03 y, por otro, reconoce que no se encuentra incluido en dicha norma y establece su aplicación subsidiaria hasta tanto el INSSJP no reglamente el derecho a la información pública.

–III–

A mi modo de ver el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la aplicación e interpretación de normas de carácter federal (decreto 1172/03) y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa a las pretensiones que el apelante fundó en ellas (art. 14 inc. 3º de la ley 48).

Además, es preciso resaltar que, encontrándose en discusión el alcance que cabe asignar a una norma de derecho federal, la Corte no está limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553; 314:529; 321:861, entre muchos otros).

–IV–

Ante todo, creo oportuno resaltar que, si bien a fs. 156/157 el demandado presentó el informe de gastos requerido por la actora, éste resultó incompleto, por lo tanto estimo que la cuestión aquí debatida no ha devenido abstracta.

Entiendo que de acuerdo con los términos en que ha sido planteado el recurso extraordinario el *thema decidendum* del presente litigio estriba en determinar si el demandado INSSJP se encuentra comprendido en las previsiones del decreto 1172/03, anexo VII y, en consecuencia, obligado a brindar la información solicitada por la Asociación por los Derechos Civiles.

En lo que es materia de discusión corresponde señalar que el decreto 1172/03 en su art. 4º aprobó el “Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el poder Ejecutivo Nacional”, que tiene por objeto regular el mecanismo de Acceso a la Información Pública, estableciendo el marco general para su cumplimiento. Así el art. 2º del mencionado reglamento establece que es aplicable “... en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”.

Así planteadas las cuestiones, corresponde examinar, en primer lugar, si la demandada forma parte de la administración pública nacional, ya sea centralizada o descentralizada. En este sentido, cabe tener en cuenta que el art. 1º de la ley de creación del Instituto N° 19.032, modificada por su similar N° 19.465, establece que éste “funcionará como una persona de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, de acuerdo con las normas de la presente ley”. De acuerdo a lo prescripto por este artículo el INSJJP es un ente público no estatal, es decir, no integra la estructura del Estado y no pertenece a la Administración Pública.

Cabe agregar que si bien el cumplimiento de un servicio público, cual es la realización de ciertas prestaciones de la seguridad social, ha orientado la creación del Instituto, resulta claro que el legislador ha separado nítidamente su personalidad jurídica de la del Estado —que no ha provisto su patrimonio— otorgándole el carácter de mero fiscalizador de recursos que provienen del sector privado y son destinados al mismo sector (Fallos: 312:234).

En tales condiciones entiendo que cabe acoger los agravios de la demandada y concluir que el INSSJP se encuentra excluido del decreto 1172/03 atento a su ajenidad respecto de la administración pública estatal, y a su individualidad financiera y administrativa conforme a lo que resulta del art. 1º de la ley 19.032, texto según el art. 1º de la ley 19.465.

No obsta a tal conclusión la circunstancia de que el Instituto demandado se encuentre intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional, pues ello no altera su naturaleza jurídica.

Ahora bien, descartada la aplicación al caso del decreto 1172/03 por ser el INSSJP una entidad de derecho público no estatal, corresponde analizar la injerencia que puede tener la resolución 189/04 emanada de la directora ejecutiva de este último en la resolución del presente caso.

Cabe destacar que en sus considerandos dicha resolución dispone “[q]ue no obstante que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es una persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad administrativa, y que en tal sentido no integra la Administración Pública Nacional respecto de la cual se ha dictado el Decreto N° 1172/03, atendiendo a la intangibilidad de sus recursos, el interés público de los servicios que brinda y la cuantía de su presupuesto, resultaría beneficiosa la implementación dentro del Organismo de lo previsto en el artículo 2, anexos III y IV de la mencionada norma”.

Por su parte el art. 1º determina “[a]pruébese la creación del registro de Audiencias de Gestión de Intereses y su correspondiente reglamento, dentro del ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ...”

A su vez, el art. 1º del reglamento para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados señala “[e]l objeto del presente es la publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del INSSJP, que se regirá por el presente reglamento”. El art. 2º de dicho reglamento prescribe que “se entiende por Gestión de Intereses a los fines del presente, toda actividad desarrollada, en modalidad de audiencia, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, tanto por sí como por sus representantes, cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los funcionarios con nivel de decisión de este organismo cualquiera fuera su categoría escalafonaria”.

Sentado lo anterior, considero que el dictado de la resolución 189/04 y su correspondiente reglamento demuestran que el INSSJP no está incluido en las previsiones del decreto 1172/03, tal como se plasma en el considerando arriba transcripto, en virtud de tratarse de una persona pública no estatal.

Por otra parte, entiendo que de los artículos citados surge que la información que solicitó la Asociación por los Derechos Civiles al INSSJP relativa al presupuesto en concepto de publicidad oficial de dicho organismo para el año 2009 y a la inversión publicitaria de dicha institución correspondiente a los meses de mayo y junio de 2009, el tipo de campaña al cual corresponde la pauta asignada en cada caso y la indicación sobre la agencia de publicidad o intermediario a través de los cuales se procedió a contratar espacios en los medios, no es de las contempladas o previstas por esta resolución y su reglamento.

Ello es así pues esta última tuvo por objeto la implementación dentro del organismo de lo previsto en el art. 2º, anexos III y IV del decreto 1172/03, que se refieren al Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y el Formulario de Registro de Audiencias de Gestión de Intereses. En cambio, la información solicitada por la actora resulta comprendida en el art. 2º del anexo VII de dicho decreto, cuyas previsiones no fueron implementadas por la resolución arriba mencionada, resultando ajena a dicha normativa. Por ello, opino que el INSSJP tampoco puede ser obligado a entregar los informes requeridos en virtud de lo dispuesto por la resolución 189/04 y su

reglamento por no estar contemplada dicha información en sus normas y referirse a otros aspectos regulados por el decreto 1172/03.

Finalmente, advierto que no hay ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico por la cual el INSSJP resulte obligado a brindar la información solicitada por la Asociación por los Derechos Civiles, por lo que no es posible concluir que el Instituto demandado haya actuado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

Por lo expuesto, corresponde admitir formalmente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada por los motivos aquí expuestos.

Buenos Aires, 06 de octubre de 2011.

ES COPIA

ESTEBAN RIGHI


ADRIANA M. MARCHISIO
Prosecretaría Administrativa
Procuración General de la Nación
14/04/11.